拒絶理由通知書

特許出願の番号	特願２０２４-５１９０７４
起案日	令和　６年１０月２２日
特許庁審査官	宮本　礼子　　２５８１　３Ｚ００
特許出願人代理人	弁理士法人プロスペック特許事務所　様
適用条文	第２９条第１項第３号（新規性） 第２９条第２項（進歩性）

この出願は、次の理由によって拒絶をすべきものです。これについて意見がありましたら、この通知書の発送の日から３か月以内に意見書を提出してください。

理由

１．（新規性）この出願の下記の請求項に係る発明は、その出願前に日本国内又は外国において、頒布された下記の刊行物に記載された発明又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった発明であるから、特許法第２９条第１項第３号に該当し、特許を受けることができない。

２．（進歩性）この出願の下記の請求項に係る発明は、その出願前に日本国内又は外国において、頒布された下記の刊行物に記載された発明又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった発明に基いて、その出願前にその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が容易に発明をすることができたものであるから、特許法第２９条第２項の規定により特許を受けることができない。

記　　（引用文献等については引用文献等一覧参照）

●理由１（新規性）、理由２（進歩性）について

・請求項　　1
・引用文献等　1
・備考
　引用文献１には、降車支援装置であって（段落００２７参照）、
　自車両の後方に存在する物標（遮蔽物、接近物）を検出し、検出された物標に関する情報を物標情報として取得する点（段落００５０-００５１参照）、
　自車両の乗員の安全な降車を支援する降車支援制御を実行可能な（降車制限動

作を実行して、開放したドア又は自車両から降りようとする乗員に後続車両等の接近物が接触する可能性を低減することができる。即ち、自車両からの乗員の降車時における安全性を高めることができる）点（段落００３９、００４４参照）、
　停車中に（路上等に駐車又は停車している）乗員の安全な降車を阻害する可能性がある阻害物標（接近物）が検出されたか否か（降車動作が検出されたときに接近物検出部１１０によって接近物が検出されている場合）を物標情報に基づいて判定する点（段落００３９、００４４参照）、
　少なくとも阻害物標が検出された場合に成立する降車支援条件が成立しているか否か（路上等に駐車又は停車している自車両から乗員がドアを開けて降車する際に後側方から自車両へと接近する後続車両等の接近物が検出された場合）を判定する点（段落００３９、００４４参照）、
　降車支援条件が成立している場合、阻害物標（遮蔽物（他の車両３００））の少なくとも一部が、自車両の左後方角部から自車両の前後方向における後方向に延びている仮想線と、自車両の右後方角部から前記後方向に延びている仮想線と、の間の領域である後方車幅領域内に位置している場合に成立する特定条件が成立しているか否か（図４の（ｂ）に示すように、第２検出部１５２ａである電子アウターミラーによれば、遮蔽物である他の車両３００によって妨げられること無く、本来の広い領域Ａｄに存在する接近物を検出することができること）を判定する点（段落００６３-００６４参照）が記載されている。
　また、引用文献１には、「ステップＳ１２０において、ＣＰＵは、後側方から自車両へと接近する接近物が接近物検出部１１０によって検出されたか否かを判断する。・・・ステップＳ１４０において、ＣＰＵは、降車制限部１２０によって降車制限動作が実行されている場合はこれを解除し、・・・ステップＳ１３０において、ＣＰＵは、降車制限部１２０によって降車制限動作が実行されている場合はこれを継続し」（段落００４２-００４３参照）と記載されており、降車支援条件が成立している場合に降車支援制御を実行し、降車支援条件が成立していない場合に降車支援制御を実行しないものであるといえる。そして、引用文献１において、降車支援制御の実行の可否は、特定条件が成立している場合、成立していない場合のいずれの場合においても行われるから、特定条件が成立していない場合に降車支援制御を実行し、特定条件が成立している場合に降車支援制御を実行しないことを含むものであるといえる。

＜拒絶の理由を発見しない請求項＞
　請求項（２-３）に係る発明については、現時点では、拒絶の理由を発見しない。拒絶の理由が新たに発見された場合には拒絶の理由が通知される。

＜引用文献等一覧＞
１．特開２０２０-０９３５６７号公報

＜先行技術文献調査結果の記録＞

・調査した分野　　ＩＰＣ　Ｇ０８Ｇ　　１／００-９９／００

　この先行技術文献調査結果の記録は、拒絶理由を構成するものではありません。

＜補正をする際の注意＞
（１）明細書、特許請求の範囲について補正をする場合は、補正により記載を変更した個所に下線を引いてください（特許法施行規則様式第１３備考５、６）。
（２）補正は、この出願の国際出願日における国際特許出願の明細書若しくは図面（図面の中の説明に限る。）の翻訳文、国際出願日における国際特許出願の請求の範囲の翻訳文（特許協力条約第１９条（１）の規定に基づく補正後の請求の範囲の翻訳文が提出された場合にあっては、当該翻訳文）又は国際出願日における国際特許出願の図面（図面の中の説明を除く。）（以下、翻訳文等という。）（誤訳訂正書を提出して明細書、特許請求の範囲又は図面について補正をした場合にあっては、翻訳文等又は当該補正後の明細書、特許請求の範囲若しくは図面）に記載した事項の範囲内で行わなければなりません。また、意見書で、各補正事項について補正が適法なものである理由を、根拠となる翻訳文等（誤訳訂正書を提出して明細書、特許請求の範囲又は図面について補正をした場合にあっては、翻訳文等又は当該補正後の明細書、特許請求の範囲若しくは図面）の記載箇所を明確に示したうえで主張してください。
（３）特許請求の範囲について補正をする際には、特許法第１７条の２第４項に違反する補正とならないよう、注意してください。

　この拒絶理由通知の内容に関するお問合せ又は面接のご希望がありましたら、次の連絡先までご連絡ください。補正案等の送付を希望される際は、その旨を事前にご連絡ください。
　電子メールにて連絡する際は、氏名、所属、出願番号、電話番号、下記審査官（補）名を記載していただき、下記メールアドレス（※）までご連絡ください。電子メールの連絡内容について不明な点等がある場合、電話で確認させていただく場合があります。

　審査第二部　動力機械　宮本　礼子（みやもと　あやこ）
　ＴＥＬ．０３-３５８１-１１０１　内線３３９３
　※　○○○○@jpo.go.jp　（「○○○○」に置き換えて、「PA3G」と入力ください。）

審査長／代理	審査官	審査官補
篠原　将之	宮本　礼子	
３２２６	２５８１	